



「闇バイト」に挑む 刑法入門

同志社大学教授
川崎友巳
KAWASAKI Tomomi

闇バイトの深み

最近、ネットやテレビのニュースで頻繁に目にする「闇バイト」というワード。SNSやインターネット掲示板などを使って、具体的な内容を示さずに、短時間で高収入が得られるなど甘い言葉で募集されている「アルバイト」のことで、応募者は、詐欺でだまし取った財産を被害者から受け取ったり、強盗を実行したりするなど、犯罪集団の手先として利用される。

警察庁は、闇バイトに関わらないよう啓発活動に力を入れている¹⁾。しかし、引き込む方も狡猾さを増しており、10代の若者を含む多くの人たちが、「割の良いバイトと思って応募したら、犯罪に加担させられてしまい、辞めようにも、採用の際に提示した免許証などで、住所などの個人情報を知られてしまっており、報復が怖くて抜け出せないし、誰にも相談できない」といった深みにはまって、抜け出せなくなっている。最初は割の良い話のようでも、その実、犯罪で、しかも検挙されるリスクの高い役割を担わされ、実際に検挙されても、利益を吸い上げている中核部分の者の顔も名前も知らないまま、「トカゲのしっぽ切り」で見捨てら

れる。それが闇バイトの真実なのである。

近時の刑事裁判では、次々と起訴されてくる「闇バイト」の応募者たちの罪責が検討されている。そんな中で、蓄積されているさまざまな論点についての新たな判例からは、「悪気はなかった」では済まされない、甘くない現実が浮かび上がってくる。



特殊詐欺の闇

1. 特殊詐欺とは？

(1) 多様な特殊詐欺

闇バイトの代表例の1つが、特殊詐欺である。特殊詐欺とは、「被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る」犯罪の総称で、刑法上の罪名でいえば、詐欺のほか、恐喝や窃盗などに該当する行為も含まれる²⁾。特殊詐欺に関する闇バイトで担わされるのは、主に後述する「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割である。

(2) オレオレ詐欺

特殊詐欺の典型として「オレオレ詐欺」がある。「オレオレ詐欺」とは、親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る（脅し取る）行為をいう。そして、こうした犯罪スキームの中で、最後に被害者のところへ現金を受け取りに行くのが、「受け子」と呼ばれる役割であり、被害者と接触することから、検挙されるリスクが高く、闇バイトで集められた者たちが利用されてきた。

オレオレ詐欺は、人を欺いて財物を交付させていることから、詐欺罪（刑246条1項）の成否が問題となる。詐欺罪の構成要件は、①行為者が欺く行為を行い、②相手方が錯誤に陥り、③相手方が財物を交付した場合（しかも、①が②の、②が③の原因である場合）に成立する（もちろん、主観面として詐欺罪の故意・不法領得の

1) 警察庁生活安全局「いわゆる『闇バイト』の危険性について」〈<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/yamibaito/hanzaishaboshu.html>〉[2026年2月23日最終確認]。

2) 法務省法務総合研究所編『令和7年版犯罪白書』（2025年）17頁。以下で扱う特殊詐欺の各手口の定義についても同頁に依った。

意思、さらに共同正犯では、共同実行の意思も必要である)。

2. 受け子の刑事責任——基礎編

ただし、こうした「オレオレ詐欺」のスキームは、分業制で行われるため、受け子は、電話を架ける役(架け子)が相手をだますことに成功した後、相手宅に行って現金を受け取ってくるように命じられるケースも少なくない。こうしたケースでは、①詐欺罪の実行行為の途中から犯行に加わることになる受け子に、共同正犯として犯行全体(自分が参加する前に行われた欺く行為の部分も含む)について刑事責任を問えるのか³⁾、②犯行の詳細を知らない受け子に、故意を認定できるのかといった点が問題となる⁴⁾。

(1) 承継的共同正犯

このうち①承継的共同正犯と呼ばれる問題について、判例は、他者による暴行の後に、連絡を受けて現場に赴いた被告人が、同一の被害者への暴行に、共謀の上加わったという傷害罪に関する事案において、被告人の暴行と因果関係のない共謀加担前の行為について共同正犯の成立を否定したのに対して⁵⁾、上記のような特殊詐欺のケースについては、共同正犯の成立する余地を認めている⁶⁾。そうした結論の実質的な根拠は明確ではないが、学説上は、欺く行為と交付された財物の受領行為の密接な一体性を最

高裁が重視している点に着目する理解が示されている⁷⁾。そうした理解に対しては、結局のところ、関与以前の行為についてまで責任を認めることにつながり、一体性の基準も不明確であるとの批判が加えられているものの⁸⁾、承継的共同正犯の成立に否定的な見解は少数にとどまっている⁹⁾。

(2) 故意

また、②故意については、確かにそれが犯罪ではなく、単なる適法な(あるいは、少々いかがわしい)アルバイトとして受け子役を引き受けていた場合に、刑事責任を問うことは、責任主義(故意責任の原則)に反することになり、許されない。しかし判例は、従来から一定の犯罪構成要件に該当する行為であることを未必的にでも認識していれば、故意を認めてきた¹⁰⁾。そうした判例の流れに従えば、漠然とでも、「最近、話題になっているオレオレ詐欺の受け子かも」といった可能性を認識していれば、故意は認められ得る¹¹⁾。そのために判例が要求しているのは、不確定的な認識と結果発生の可能性の認容であると解されているが、学説上は、未必の故意の限界を行為者個人の意思に依存させる結果、判断基準の客観性が担保できない点などに批判が加えられている¹²⁾。しかし、そうした判例に批判的な立場も、その結論を真っ向から否定しているわけではない¹³⁾。

3) 最決平成29・12・11刑集71巻10号535頁。

4) 最判平成30・12・11刑集72巻6号672頁、最判平成30・12・14刑集72巻6号737頁。

5) 最決平成24・11・6刑集66巻11号1281頁。

6) 前掲注3)最決平成29・12・11。

7) 川田宏一「判解」最判解刑事篇平成29年度256-259頁、橋爪隆『刑法総論の悩みどころ』(有斐閣、2020年)396-400頁、佐藤拓磨「判批」刑ジャ55号(2018年)103-104頁など。

8) 松原芳博『刑法総論〔第3版〕』(日本評論社、2022年)453-454頁。

9) 門田成人「判批」法セ746号(2017年)121頁。また、佐藤拓磨「未遂・承継的共同正犯」法セ779号(2019年)14-15頁、伊藤嘉亮「特殊詐欺における承継的共同正犯と共謀の射程」法時91巻11号(2019年)67-73頁も参照。なお、オレオレ詐欺で、被害者に、現金を入れた荷物を宅配便などで発送させる場合、回収役がその荷物を受け取った段階で詐欺罪は既遂となるため、その荷物を指示役に届ける運搬役のように、既遂後に関与した者には、承継的共同正犯は成立しないこととなろう(橋爪隆

「特殊詐欺の『受け子』の罪責について」研修827号(2017年)7頁)。これに対して、指示役に届けるまで犯罪は終了していないと評価することで、承継的共同正犯の成立を肯定する見解として、伊藤・前掲注9)73頁。また、佐藤・前掲注9)17頁も参照。

10) 最判昭和23・3・16刑集2巻3号227頁、共同正犯について最決平成19・11・14刑集61巻8号757頁。

11) 前掲注4)最判平成30・12・11および最判平成30・12・14のほか、最判令和元・9・27刑集73巻4号47頁。「受け子」の故意に関する判例の分析については、半田靖史「受け子の故意の認定」法セ779号(2019年)18-25頁、江見健一「特殊詐欺の受け子の罪責に関する諸問題——特殊詐欺の現状と近時の最高裁判例を踏まえて(下)」警察学論集72巻12号(2019年)25-48頁、同「特殊詐欺の受け子の故意」刑法62巻1号(2023年)98-107頁。

12) 玄守道『刑法における未必の故意』(法律文化社、2021年)222-227頁。

13) 事例判断として、令和元年9月27日の最高裁判決に疑問を呈するものとして、玄守道「判批」速判解27号(2020年)164頁。

3. 受け子の刑事責任——応用編

(1) 実行の着手

前述した「オレオレ詐欺」の典型例とは違って、電話では、これから警察官や銀行員が相手方宅を訪ねると信じ込ませるところまでを行い、具体的な「①欺く行為⇒②相手方の錯誤⇒③錯誤に基づく交付」という詐欺罪の実行行為は、受け子が、相手方宅へ訪問した後に、直接対峙してから実行しようとしていたところ、被害者宅を訪問する前に、不審に思った相手方に警察へ通報され、受け子は相手方宅周辺を巡回していた警察官に呼び止められ、逮捕されたという場合、受け子はどのような罪責を負うのか。

単純に考えれば、まだ実行に着手しておらず、詐欺未遂罪も成立しないということになりそうである。しかし、最高裁は、殺人未遂の成否が問題となった「クロロホルム事件」において、犯行計画によっては、実行行為にとって必要不可欠で、かつその段階まで至れば、犯罪計画の遂行にとって障害がなく、実行行為と時間的場所的に近接している準備行為の段階で、実行の着手を認めてよいとの判断を示している¹⁴⁾。この点を踏まえれば、前述したようなケースについて、実行に着手していると評価して、詐欺未遂罪の成立を肯定する可能性はある。

その場合、実行の着手の基準は何に求められるのかが問題になる。かつての学説では、形式的な実行行為の開始を基準とする形式的客観説（中でも、形式的な実行行為の密接な行為の開始を基準とする修正形式的客観説¹⁵⁾）と結果発生の現実的危険性を基準とする実質的客観説¹⁶⁾が対立していた。もっとも形式的客観説のように、実行行為の開始時期を基準とすると、どの行為が実行行為なのかは必ずしも明確でない（かといって、結果発生の現実的危険性を有する行

為を実行行為と把握する見解は、この点では実質的客観説と違いがないことになる）一方で、実質的客観説のように、結果発生の現実的危険性を基準とすると、どれぐらいの危険が必要かという程度の評価が必要となり、実行の着手時期が曖昧になる。このため近時では、形式的な基準と実質的な基準を相互補完的に理解する見解が有力になっている¹⁷⁾。これに対して、近時、そうした危険性を基準とした判断に異を唱え、犯行計画を基礎として、刑法が設定した「山場を越えた」段階に至っているかという意味での進捗状況を基準とする進捗度説が有力化している¹⁸⁾。ただし、進捗度説に対しては、行為者の「脳内」に焦点を当て、「本気度」という観点から未遂犯の責任を論じているといった指摘¹⁹⁾や、結局、犯行計画を加味して結果発生の危険性を判断するのと変わらないといった評価²⁰⁾もある。これらの近時の実行の着手をめぐる議論は、判例との整理論的な整合性を争っており、結論に否定的なものは少数にとどまる²¹⁾。

(2) だまされたふり作戦と不能犯

また、オレオレ詐欺の社会的な認知度が高まると、電話を受けた相手方が、犯行に気づいて警察に通報し、だまされているふりを続けて犯人の逮捕に協力するケースが増えている。いわゆる「だまされたふり作戦」である。こうした作戦が行われているのに、そうとは知らず、相手方宅に現金を受け取りに訪れた受け子は、詐欺の共同正犯や幫助犯として、待ち伏せしていた警察に検挙されることになる。では、前述したように、受け子による欺く行為（電話）が終わってから、受け子が、指示役から相手方宅に現金の受取りを指示された場合はどうなるのだろうか。というのも、受け子が指示役から指示を受けた時点では、それが特殊詐欺であること

14) 最決平成16・3・22刑集58巻3号187頁。

15) 葛原力三ほか『テキストブック刑法総論』（有斐閣、2009年）231頁〔塩見淳〕、井田良『講義刑法学・総論〔第2版〕』（有斐閣、2018年）433-434頁など。

16) 高橋則夫『刑法総論〔第5版〕』（成文堂、2022年）417頁、西田典之（橋爪隆補訂）『刑法総論〔第4版〕』（弘文堂、2025年）321頁、松宮孝明『刑法総論〔第3版〕』（成文堂、2004年）222頁など。

17) 山口厚『刑法総論〔第4版〕』（有斐閣、2025年）289-290頁、橋爪・前掲注7）289-290頁、松原・前掲注8）336頁など。

18) 樋口亮介「実行行為概念について」『西田典之先生

献呈論文集』（有斐閣、2017年）38頁、同「詐欺罪における実行の着手時点」法セ759号（2018年）52頁、佐藤拓磨「実行の着手について」研修838号（2018年）3-5頁、安田拓人『基礎から考える刑法総論』（有斐閣、2024年）310-311頁など参照。

19) 小林憲太郎『刑法総論〔第3版〕』（新世社、2025年）247頁。

20) 古川伸彦「未遂罪における『客観的危険性』の意味」研修878号（2021年）4頁、橋爪・前掲注7）291-292頁。

21) 二本柳誠「詐欺罪における実行の着手——最高裁判平成30年3月22日第一小法廷判決を契機として」刑ジャ57号（2018年）33頁。

がバレていて、客観的にみれば犯罪が成功する見込みはなくなっていることから、不能犯と評価すべきであり、その状況になってから承継的に犯罪に加わった者には犯罪は成立しないともいえそうだからである。

不能犯に関する判例の基準は必ずしも明らかではないが、上記のような事案について、下級審レベルでは、具体的危険説に基づき判断したと解されるものがある²²⁾。しかし、そうした裁判例のうちの1つの上告審で、最高裁は、不能犯について言及することなく、被告人の上告を棄却して、「だまされたふり作戦」が展開されている中で、そうとは知らず、被害者から模造の現金を受け取ろうとした受け子に、詐欺未遂の承継的共同正犯の成立を認めた²³⁾。

他方、学説に目を転じると、行為の時点で、一般人が認識し得た事情と行為者が特に認識していた事情を基礎にして、結果発生危険性が認められない場合に不能犯とする具体的危険説²⁴⁾と、事後的・客観的にいかなる事情の変更があれば結果が発生し得たか、そして、そうした事情変更にどの程度の蓋然性が認められるかを検討し、それがきわめて低いときに不能犯とする修正客観的危険説²⁵⁾が激しく対立している。ただし、いずれの立場から、だまされたふり作戦で検挙された者に不能犯の成立を認める声は聞こえてこない。

4. そのほかの特殊詐欺

これまでに述べてきた受け子の問題は、①預貯金詐欺（親族、警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続が必要である」等の名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取ったり、脅し取ったりす

る行為）において、被害者に交付させたキャッシュカードなどを受け取りに行く場合にも生じる。また、②キャッシュカード詐欺盗（警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目で、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、同キャッシュカード等を窃取する行為）では、嘘はついていいるが、相手方の交付に向けられたものでないため、詐欺罪の構成要件には該当せず、窃盗罪（刑235条）が成立する²⁶⁾。さらに、③還付金詐欺（税金還付等に必要の手続を装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る行為）や④架空料金請求詐欺（未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし、金銭等をだまし取ったり、脅し取ったりする行為）では、被害者に指定した口座に振込み送金させた時点で、電子計算機使用詐欺罪（同246条の2）の間接正犯が成立する。加えて、闇バイトで雇われ、不正に取得したキャッシュカードで現金を引き出した者（出し子）は、当初より架け子らと共謀があれば、各犯罪の共謀共同正犯が成立する余地があるほか²⁷⁾、ATMから現金を引き出した場合に、別途、銀行の占有する財産に対する窃盗罪が、ATMやネットバンキングを利用して別の口座に振り替えた場合には、同じく銀行が占有する財産に対する電子計算機使用詐欺罪が成立する²⁸⁾。なお、被害者に振り込ませる口座や出し子による振替の送金先の口座が他人名義である場合（ほとんどは、そうであるが）、組織的犯罪処罰法の犯罪収益隠匿罪（10条）も成立する可能性がある。

22) たとえば、神戸地判平成28・9・23 裁判所 Web, 名古屋高判平成28・9・21 高刑速(平28)号217頁, 福岡高判平成29・5・31 刑集71巻10号562頁など。なお、その他の裁判例も含めたこの問題についての詳細な分析は、十河太郎「騙されたふり作戦と詐欺未遂罪の共犯」同志社法学70巻2号(2018年)413-449頁, 山田慧「だまされたふり作戦が行われた特殊詐欺事案における受け子の罪責」同537-545頁参照。

23) 前掲注3)最決平成29・12・11。

24) 井田・前掲注15)452-453頁, 大谷實『刑法講義総論(新版第6版)』(成文堂, 2025年)379-380頁など。

25) 西田(橋爪補訂)・前掲注16)331-333頁など。ま

た、さらに置き換える仮定的事情を犯行計画の範囲に限定する修正を加える見解として、佐藤拓磨『未遂犯と実行の着手』(慶應義塾大学出版会, 2016年)83頁, 安田・前掲注18)335-337頁。

26) 最決令和4・2・14 刑集76巻2号101頁。さらに、キャッシュカード詐欺盗について、実行の着手をどの段階で認めるかが争われる例が増えており、注目される。「〈特集〉すり替え窃盗の実行の着手時期」刑ジャ73号(2022年)4-35頁。

27) 最判令和7・7・11 裁時1867号14頁。

28) 東京高判令和3・4・20 高刑速(令3)号157頁, 東京高判令和3・11・24 高刑速(令3)号308頁。



アポ電強盗の闇

1. 強盗の闇バイト

2024年8月以降に、首都圏で相次いだ同一グループによる強盗事件は、多くの者にとって記憶に新しいところであろう（こうしたタイプの強盗では、予め被害者宅にアンケートを装った電話をかけ、資産状況を把握した上で強盗に及ぶケースが多く、「アポ電強盗」と呼ばれている）。この事件でも、「ホワイト案件」、「高収入」などをうたったSNSのメッセージで集められた実行犯らが、指示役からの指示に従って、標的にされた家屋に押し入り、被害者を拘束した上で、金品を奪って逃走する犯行を繰り返していたが（被害者が抵抗した場合には、指示に従って暴行が加えられ、被害者が死亡する事案も発生した）、①内容を知らない段階で、個人情報伝えてしまっていたため、犯罪に加担すると知った後も抜けられなかった点、②犯行計画自体も緻密さに欠け、実行犯の検挙を回避する意図が希薄だった点、③このため実行役が逮捕されるケースもあったが、実行役を替えて犯行が続けられた点、④指示役は、実行役と直接的に接触することはなく、携帯やSNSを通じて遠隔から指示を行っていた点など、「闇バイト」に共通する特徴を有していた。

合計18件で、被害者が22人（うち1人は死亡）、被害額2000万円を超えるとされるこの事件については、指示役とされる4人のほか、実行役ら38人、被害品の回収役ら12人、闇バイトのリクルート役1人の合計55人が検挙されており、今後、事件の全容解明に向けて捜査が進められるとともに、それぞれの刑事責任を問うための刑事裁判も進められていくことになる²⁹⁾。

2. 強制された行為の刑事責任

こうした事案の刑事裁判では、闇バイトで集められた実行役が、「従わないと、ひどい目に遭わされた（仕方なかった）」と主張することが予想される。このように自身や家族の身の危険を理由に強盗の実行を強制されたのであれば、理論上、緊急避難や他行為可能性の不存在による責任阻却の可能性はある。しかし、判例は、そうした主張を容易には認めてこなかった³⁰⁾。警察に相談する暇がないほどに、自己または家族らの生命・身体などに差し迫った危険が認められなければ（さらに、緊急避難の成立には、法益の均衡も要求される）、凶悪な犯罪の成立が否定されることはあり得ないのである。



闇バイトの量刑

これまでの検討でも明らかなように、闇バイトに関わるさまざまな犯罪は、組織的に実行されることが多い。そうした事案では、詐欺、恐喝については組織的犯罪処罰法の加重処罰規定（3条1項13号・14号）が適用され、法定刑が1年以上の有期拘禁刑となる可能性がある³¹⁾。

また、既述の通り、闇バイトで犯罪に加担した者の役割は、ほとんどの場合、組織的な犯行の末端であるが、実際の裁判例を見てみると、そのことは、法的非難の軽減に必然的にはつながっていない。むしろ、末端といえども、犯行計画の中で欠かせない重要な役割と位置づけられており、量刑でも厳しい評価を受けている³²⁾。

構成要件該当性、違法性や責任の阻却事由の判断だけでなく、量刑についても、闇バイトに応募した者たちには、厳しい刑事司法の現実が待ち構えている。

（かわさき・ともみ）

29) 「強盗致死容疑、4人再逮捕 横浜の事件、指示役か 闇バイト」朝日新聞2026年2月7日39面。

30) 東京地判平成8・6・26判時1578号39頁。

31) 東京高判令和6・10・17判タ1538号114頁、名古屋

屋高判令平成30・12・26高刑速(平30)号404頁。

32) 東京地判令和4・4・20LEX/DB25620886、長野地松本支判令和6・7・8LEX/DB25620513。